

1501394-92.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Comarca: Itapevi

Foro: Foro de Itapevi

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DE CAMPOS ALVES

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Guilheme de Campos Alves, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapevi

Foro de Itapevi

Vara Criminal

Rua Vereador Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405, Itapevi - SP - cep 06660-280

1501394-92.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501394-92.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DE CAMPOS ALVES

Juiz de Direito: Udo Wolff Dick Appolo Do Amaral

Vistos etc.

Guilheme de Campos Alves, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de julho de 2021, às 10:46h, na Rua Amador Bueno, altura do nº 162, Amador Bueno, nesta cidade e comarca de Itapevi, trazia consigo, para fins de tráfico, 21 porções de "maconha", com peso líquido de 44,9 gramas, 43 pedras de "crack", com peso líquido de 6,7 gramas e 22 microtubos contendo "cocaína", com peso bruto de 26,1 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls.

09/10, laudo de constatação provisória de fls. 17/19 e laudo químicotoxicológico definitivo a ser juntado aos autos oportunamente".

O acusado foi notificado e apresentou resposta, que não impediu o reebimento da denúncia (em 01/02/2022), e a continuidade da ação penal.

Na instrução, foi colhida a prova oral.

As partes se manifestaram em debates orais.

É o relatório. Decido.

O processo teve regular tramitação, nada existindo a impedir o imediato conhecimento do mérito da ação penal.

A materialidade do delito vem assaz comprovada pelo auto de exibição e apreensão, pelo pelos laudos toxicológicos definitivos e pela prova oral, que, a seu turno, não deixa dúvidas acerca da autoria.

Nesse sentido, o réu confessou a prática do delito, relatando que estava passando por dificuldade econômicas e, por isso, de "cabeça fraca", aceitou proposta de R\$500,00 para traficar naquela noite. Foi pego pela manhã.

Inexiste indicação de falsidade nessa incriminação ao réu, mesmo porque, de mais a mais, encontra-se em harmonia com o restante da prova coligida.

Nesse sentido, o policial Lucas relatou que foi paga ocorrência de tráfico. Ele estava no mesmo local em que denunciado. Localizaram na sua blusa os entorpecentes, e, na sua calça, o dinheiro. Ele informou que estava traficando por dificuldades econômicas.

Portanto, os elementos probatórios confluem no sentido de que o réu, efetivamente, na data do ocorrido, o guardava os entorpecentes descritos na denúncia visando ao tráfico.

Comprovado está, assim sendo, que, tal como imputado, o réu praticou o delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Sendo assim, bem como por não vislumbrar causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, a condenação é a medida que se impõe, razão pela qual passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade não excedeu o ordinário. Sem antecedentes valoráveis. Nada de desabonador quanto à conduta social. Personalidade nada apresenta de discrepante. Motivo, ao que tudo indica, foi o comum do tipo. Circunstâncias desfavoráveis, no que sopeso a variedade de entorpecentes (três tipos de droga, maconha, crack e cocaína) e que, dentre as substâncias destinadas ao comércio, havia substâncias de acentuado potencial lesivo e capacidade de viciar (crack e cocaína). Consequências não extrapolaram o ordinário. A vítima não teve contribuição relevante.

Pois bem, analisadas essas circunstâncias judiciais, bem como levando em conta as exigências de necessidade e suficiência da pena para a reprovação e prevenção do delito, nos termos do artigo 59 do Código Penal, bem assim sopesando a especial relevância das circunstâncias descritos no artigo 42 da Lei 11.343/06, arbitro a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

O acusado confessou espontaneamente a prática do delito, motivo pelo qual atenuo a sanção em 01 (um) ano, restando provisória em 05 (cinco) anos de reclusão.

Considerando que o acusado é primário e que inexistem provas de que integrava organização criminosa ou se dedicava às atividades ilícitas, faz jus ao benefício do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Sem prejuízo, considerando que o acusado não possuía ocupação regular lícita à época do ocorrido, aludindo que se achava desempregado, extrai-se uma maior disposição em vincular-se à atividade ilícita como meio de vida, o que determina parcimônia na redução, que, no caso, deve ser limitada à metade, restando a pena definitiva, na ausência de outras modificadoras, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimos, ambas a serem concretizadas quando da sua execução. Caso necessário, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial aberto.

Considerando o quantum da pena aplicada, as circunstâncias judiciais e legais já analisadas, bem como sopesando as exigências de necessidade e suficiência da sanção penal para prevenção e reprovação do delito, nos termos dos artigos 33, §§2º e 3º,

do Código Penal, fixo em inicial semiaberto o regime de cumprimento da pena. A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo, vai fixada em 500 dias-multa e reduzida por força do benefício concedido a 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Valor unitário no piso legal, considerando a condição econômica presumidamente ruim do réu.

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor de Guilherme de Campos Alves, para o fim de CONDENAR o réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituídos por prestação de serviços à comunidade por igual período e por prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

Custas pelo condenado, suspensa sua exigibilidade por conta de sua situação econômica presumidamente ruim.

Considerando a substituição da pena privativa de liberdade, deixam de subsistir os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Por isso, REVOGO a prisão provisória. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Verificada a ligação dos valores apreendidos com o tráfico de drogas, na forma do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e 63 da Lei 11.343/06, DECRETO seu PERDIMENTO em favor da União. Em consequência, revertam-se os valores em favor do FUNAD e comunique-se a SENAD.

Com o trânsito em julgado (a)inserir o nome do réu no rol de culpados; (b)preencher o boletim estatístico, encaminhando-o à repartição pública competente; (c)oficiar ao Tribunal Regional Eleitoral, para suspensão dos direitos políticos; (d)expedir a guia de execução definitiva; (e)intimar o condenado, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da multa e taxa judiciária e, em caso de não pagamento ou infrutífera a intimação, extrair certidão de sentença (arts. 480 e 480-A das NSCGJ); (f)anotar na distribuição e realizar as demais diligências imprescindíveis ao arquivamento e baixa do feito, inclusive, a comunicação da vítima, nos termos da Lei.

Publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensado o registro. Intimem-se.

Itapevi, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA